

감사결과처분요구서

일련번호	4	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	480,000
수감부서 (처리할 부서)	전 사무소 (행정처 노사협력부, 총무부, ***국립공원사무소)	처분 요구일자	2019.12.10. 2019.12.10. 2019.12.10.	회신기일	2020.03.09. 2020.01.09. 2020.06.09.

행정처 노사협력부, 총무부, ***국립공원사무소
(재정상 회수, 행정상 통보, 행정상 개선)

제 목 병가 관련 후속 조치 소홀

관 계 기 관 행정처 노사협력부, 총무부, ***국립공원사무소

1. 현황 및 지적내용

- 「복무규칙」 제25조(병가) 제2항에 따라 직원이 직무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양을 요할 경우에는 연 180일의 범위 안에서 병가를 허가 할 수 있으며, 제3항에 따라 병가일이 7일 이상일 경우에는 의사의 진단서를 첨부하여야 하고, 복무관리 부서장이 필요하다고 인정하는 경우에는 상급종합병원의 진단서를 첨부하여야 함
- 「연봉조정(정보변경) 및 학자보조금 지급 신청 안내(노사협력부-1223호, 2018.08.30.)」 등 본사 급여부서에서는 매년 특별휴가, 병가 등의 사용 직원은 사유 발생 시 즉각 적으로 급여지급에 반영될 수 있도록 안내하고 있음
- ***국립공원사무소에서는 일반직 ○급 ○○○의 병가(2018.7.3. ~ 2018.12.29.) 승인 시 급여에 반영될 수 있도록 본사 급여 지급 부서에 알리는 등 조치 하여야 함에도 본사에 통보하지 않는 등 관련 조치를 소홀히 하여 병가기간 중 급여에 포함되지 아니하는 기타수당(순찰단속비 80,000원×6개월) 480,000원을 지급받도록 한 사실이 있음
- ***국립공원사무소에서는 일반직 ○급 ○○○에 대하여 2회에 걸쳐 총 180일간 (2018.7.3.~12.29.)의 병가를 허가하면서, 2018.6.25. 발행된 진단서(내용: 경추부 수핵증, 경추부 척추 협착증으로 인한 경추부 통증 및 좌측 상지방사통으로 향후 3개월 이상 꾸준한 투약, 물리치료를 요함) 및 2018.9.28. 발행된 진단서(내용: 양 어깨 및 양 무릎 통증, 부종으로 업무 및 보행장애가 많아 향후 3개월 간 지속적인 치료가 필요하며 과격한 활동이나 업무는

불가합을 근거로 하여 행정과장 검토 후, 사무소장이 병가를 허가하였음

- 연누계 60일을 초과(최대 180일)하여 병가를 허가 할 수 있는 경우는 직무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행 할 수 없거나 요양을 요할 경우로 한정하고 있으므로 직무상 병가를 허가 하는 경우에는 질병 또는 부상의 원인과 직무와의 연관성, 직무 수행 가능여부, 요양이 필요한지 여부를 면밀히 검토하여 허가하는 것이 바람직함에도 관련 규정에 직무상 병가 처리에 대한 세부 기준이 없는 실정으로
- 병가 제도의 악용사례를 예방하고 공정하고 명확한 복무관리 위하여 직무상 병가에 대한 세부 처리기준을 마련 할 필요성이 있음

※ 국가공무원의 경우 공무상병가(연 180일 이내)시에는 ‘공무상요양승인결정’이 필요하며 ○급 이상 공무원, 공무원연금공단 소속 임직원, 판사, 검사 또는 변호사, 의료법 제2조에 따른 의료인, 재해보상·연금복지 분야에 학식과 경험이 풍부한 사람 등으로 구성된‘공무원재해보상심의회’의 심의 거쳐 공무상요양승인결정을 하고 있음

2. 조치할 사항

○ 재정상 회수(중기조치: 3개월 이내) 【행정처 노사협력부】

- ***국립공원사무소(現 <<<국립공원사무소) 일반직 ○급 ○○○의 병가기간(2018.7.3.~2018.12.29.) 기타수당 등 실적급을 급여에서 공제하여야 함에도 공제하지 않고 지급된 기타수당(순찰단속비) 480,000원을 회수하도록 노사협력부에 대하여 “재정상 회수” 처분

○ 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【***국립공원사무소】

- 관련규정 숙지 및 직원교육 등 재발방지 대책을 마련하도록 ***국립공원사무소에 대하여 “행정상 통보” 처분

○ 행정상 개선(장기조치: 6개월 이내) 【행정처 총무부】

- 병가 악용 사례예방 및 공정하고 명확한 복무관리 위하여 직무상 병가 세부기준을 마련하도록 행정처 총무부에 대하여 “행정상 개선” 처분